

**Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Sala Superior de Carolina**

**ELI S.E.
DEMANDANTE
VS.**

**CORPORACION DEL FONDO DEL SEGURO DEL
ESTADO DE PUERTO RICO, OFICINA DE GERENCIA
DE PERMISOS Y OTROS
DEMANDADO**

Civil Núm. **CA2025CV00483**

Sala: **404**

Sobre: **INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE)., LEY PARA LA REFORMA
DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NUM.
161-2009).**

– MINUTA VIDEOCONFERENCIA –

Al **Vista sobre el Estado de los Procedimientos**, se encuentra conectados: el Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés y el Lcdo. Félix J. Rivera Birriel ambos en representación de la parte demandante. Se encuentran conectados: el Lcdo. Javier A. Vega Villalba y el Lcdo. Peter W. Miller ambos en representación de la parte demandada.

El licenciado Martínez Avilés manifiesta que en la vista anterior se había indicado que se podía presentar la preconsulta la cual, se tenía que notificar simultáneamente. Expresa que conforme la última Moción presentada se radicaron las preconsultas y no fue hasta una semana después que se notifico a la parte demandante lo cual, llevo a requerir un proyecto de orden el cual se expidió. Menciona que se encargo de subir al sistema el proyecto de orden para que todos estuvieran simultáneamente noticiados. Informa que se notificó a la directora legal, la Lcda. Rosalía Núñez quien dio conocimiento a la Oficina de Gerencia de Permisos (**OPGE**). Indica que posteriormente se presentó una Moción y se Modifico la orden. Señala que hay una carta que indica que se autoriza a terceros a radicar permisos. Manifiesta que mediante Moción hacen dos días atrás se notifico que no se habían dado unas certificaciones de los ascensores. Notifica que en cuanto a las certificaciones de los ascensores como acto de buena fe se remitieron unas certificaciones a la parte demandada en el día de hoy, pero el contrato establece que las certificaciones se deben hacer de seguir con la ley y de los ascensores tener permiso. Expone que la Oficina de Gerencia de Permisos (**OPGE**) no ha resuelto las consultas presentadas. Comunica que estan en espera de que se rinda el Informe Pericial el cual, no ha sido entregado. Indica que ha llegado a su atención de que se quiere hacer una verja de concreto pegada a la Universidad de Puerto Rico en la Propiedad de ELI S.E.

A preguntas del Tribunal, el licenciado Miller informa que no tenia conocimiento de la construcción de la verja, pero hará las indagaciones con su cliente.

El Tribunal, instruye a las partes a mantener comunicación abierta.

El licenciado Miller expresa que el informe del perito debe estar en manos de la parte demandante no mas tarde del viernes que viene. Indica que las preconsultas las mando la Oficina de Gerencia de Permisos (**OPGE**) a Carolina.

Continua al dorso...

Señala que el contrato dispone que cualquier cosa que pase en términos estructurales responde la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico.

El licenciado Vega Villalba manifiesta que sobre lo mencionado por el licenciado Miller en conversación con su perito este informo que dos de las consultas se refirieron por la Oficina de Gerencia de Permisos (**OPGE**) al Municipio de Carolina. Expresa que el perito indico que nunca había tenido la situación donde una preconsulta legal se refiera a un Municipio que tenga un convenio con la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (**OGPE**) para emitir permisos dentro de su jurisdicción. Aclara que el asunto de las preconsultas legales usualmente las contesta la Oficina de Gerencia de Permisos (**OPGE**) y las otorgaría el Municipio de Carolina. Menciona que el Municipio de Carolina tiene una oficina de permisos y un convenio de delegación de permisos que esta activo y otorga permisos en el Municipio. Señala que dos de las preconsultas fueron dirigidas al Municipio de Carolina.

El Tribunal ordena al licenciado Daniel R. Martínez Avilés someter un proyecto de orden con relación, a las consultas que fueron dirigidas al Municipio de Carolina.

El licenciado Martínez Avilés informa que el lunes estará sometiendo el proyecto.

El licenciado Vega Villalba indica en la demanda esta el Municipio de Carolina, la Oficina de Gerencia de Permisos (**OPGE**) y la Junta de Planificación. Expresa que en la Vista Inicial la parte demandante indico que habían dejado de ser parte indispensable y la parte demandada presento una Moción indicando que mientras estuviesen en la demanda eran partes en el caso y deberían haber sido emplazadas. Menciona que la parte demandante indico que iban a desistir, pero al día de hoy no han desistido.

El licenciado Martínez Avilés expresa que estará haciendo un proyecto de citación como parte con interés y estarán trayendo al Municipio de Carolina y la Oficina de Gerencia de Permisos (**OPGE**).

El licenciado Miller informa que está sometida la posición de la parte demandante y se otorgó un término de 15 días. Menciona que el Informe del Perito será entregado el 2 de mayo de 2025.

En virtud de lo informado, el Tribunal señala la Vista sobre el Estado de los Procedimientos para el 20 de mayo de 2025 a las 3:00 p.m. De surgir cualquier complicación entre las partes deberán presentar una Moción. Se estarán presentando las citaciones con los proyectos de orden al Municipio de Carolina.

Nombre Juez: Hon. Itzel Aguilar Pérez

Personal de Grabación: Anaïskka Rivera Medina

*Certifico: Lcda. Kanelly M. Zayas Robles
Secretaría Regional*

*Por: f/Anaïskka Rivera Medina
Secretaría Servicios a Sala*

Fecha: 25 de abril de 2025

Fecha Transcrita: 30 de abril de 2025